

Lieferungs- und Leistungsvertrag

Nr. V-2024-0471 · mit Fördervorbehalt (KfW-Heizungsförderung, KfW 458)

Vertragsparteien

Auftragnehmer (AN)	Haustechnik Frey Muster GmbH, Musterstraße 42, 12345 Musterstadt
Auftraggeber (AG)	Max Mustermann, Birkenweg 7, 54321 Testdorf
Vertragsdatum	10. September 2024
Grundlage	Angebot Nr. 2024-0471 vom 03.09.2024 (Anlage 1)

§ 1 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die Lieferung und fachgerechte Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage (Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10) einschließlich aller im Angebot Nr. 2024-0471 aufgeführten Leistungen am Objekt Birkenweg 7, 54321 Testdorf, gemäß dem beiliegenden Leistungsverzeichnis (Anlage 1).

§ 2 Vergütung

Netto-Vergütung: 14.930,00 €
MwSt. 19 %: 2.836,70 €
Brutto-Vergütung: 17.766,70 €

Zahlungsplan: 30 % Anzahlung bei Auftragserteilung (wirksam nach Bedingung § 4), 50 % bei Lieferung der Geräte, 20 % nach Abnahme.

§ 3 Ausführungszeitraum

Der Ausführungsbeginn ist für den 15. Januar 2025 vorgesehen, das Ausführungsende spätestens am 28. Februar 2025.

Die Termine stehen unter dem Vorbehalt des § 4 (Aufschiebende Bedingung – Förderzusage). Bei Verzögerung der Förderzusage verschieben sich die Termine entsprechend.

§ 4 Fördervorbehalt / Bedingte Wirksamkeit (WESENTLICHE VERTRAGSKAUSSEL)

§ 4.1 Aufschiebende Bedingung – KfW-Förderzusage

Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung (§ 158 Abs. 1 BGB), dass dem Auftraggeber eine Förderzusage durch die KfW im Rahmen der KfW-Heizungsförderung (BEG EZ, Programm 458) erteilt wird.

Dieser Vertrag wird vor der Antragstellung bei KfW abgeschlossen und als Anlage zum KfW-Antrag im Portal „Meine KfW“ (kfw.de) hochgeladen. Die Unterzeichnung dieses Vertrags begründet keinen Ausführungsbeginn. Die Leistungen werden erst ausgeführt, wenn die KfW-Förderzusage vorliegt und der Auftraggeber die schriftliche Ausführungsfreigabe erteilt hat.

§ 4.2 Ausführungsverbot vor KfW-Förderzusage

Die Ausführung der Leistungen darf NICHT vor Erhalt der KfW-Förderzusage und ausdrücklicher schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber beginnen.

Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn vor Eingang der KfW-Förderzusage führt gemäß KfW-Richtlinie (BEG EZ, Programm 458) zum vollständigen Verlust des KfW-Förderanspruchs. Als vorzeitiger Beginn gilt jede Beauftragung oder Ausführungshandlung vor Eingang der Förderzusage.

§ 4.3 Auflösende Bedingung bei Nichtgewährung

Wird die KfW-Förderzusage innerhalb von sechs (6) Monaten ab Vertragsdatum nicht erteilt, tritt dieser Vertrag unter der auflösenden Bedingung (§ 158 Abs. 2 BGB) außer Kraft. Der Auftraggeber kann kostenfrei zurücktreten. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Schadensersatz oder entgangenen Gewinn.

§ 5 Sonstige Bestimmungen

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Musterstadt. Es gilt deutsches Recht. Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Im Übrigen gelten die VOB/B und die AGB der Haustechnik Frey Muster GmbH (Anlage 2).

Musterstadt / Testdorf, den 10. September 2024

Haustechnik Frey Muster GmbH
(Auftragnehmer)

Max Mustermann
(Auftraggeber)

Dieser Vertrag enthält einen ordnungsgemäßen Fördervorbehalt (aufschiebende/auflösende Bedingung) gemäß KfW-Heizungsförderung (KfW 458).

